**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ
КОМИСС**

15140 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Тусгаар тогтнолын талбай, Засгийн газрын XI байр,
Утас: 26 29 31, 26 29 71, Факс: (976-11) 32 02 84, 32 71 36,
И-мэйл: info@mn-nhrc.org, Вэбсайт: www.mn-nhrc.org

2021.01.27 № 1/95

танай _____-ны №_____-т

УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ГАДААД
БОДЛОГЫН БАЙНГЫН ХОРООНЫ
ДАРГА Б.БАТТӨМӨР ТАНАА

Санал өгөх тухай

Улсын Их Хурлын гишүүн М.Оюунчимэг, Б.Баттөмөр, С.Бямбацогт, Ж.Чинбүрэн нарын 2020 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй танилцлаа.

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.5 дахь хэсэгт заасан Комиссын чиг үүргийг хэрэгжүүлэх журмыг боловсронгуй болгох үүднээс хүний эрх, эрх чөлөөг хязгаарлахад баримтлах олон улсын эрх зүйн зарчимд үндэслэн дараах саналыг нэмэлтээр гаргаж байна. Үүнд:

1. Тус хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсгийн “энэ хуулийн 11.1-д заасан шийдвэр, арга хэмжээнийхээ талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд тогтмол, шуурхай, хүртээмжтэй, дэлгэрэнгүй мэдээлнэ” гэсний өмнө “Иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах шийдвэр гаргасан эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан уг шийдвэр нь энэ хуулийн 11.1-11.3 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан эсэхийг нотлох үүрэг хүлээнэ” гэж нэмэх;

2. Тус хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.6 дахь хэсэгт “Иргэний үндсэн эрх, эрх чөлөөг хязгаарлах шийдвэр гаргасан эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан уг шийдвэрийнхээ үндэслэл, энэ хуулийн 11.1-11.3 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан эсэх талаарх дүгнэлтээ Хүний эрхийн Үндэсний Комисст хүргүүлнэ” гэж нэмэх.

Хүндэтгэсэн,

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН

000000162